COPYRIGHT RESERVED

2021-26

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer from **all** the Groups as directed.*

निर्देशानुसार सभी खण्डों से उत्तर दें ।

Group – A

खण्ड – अ

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

1. What is alternate dispute resolution ? Discuss its importance, need and limitations in civil matters

(Turn ov

वैकल्पिक विवाद निस्तारण क्या है ? दीवानी मामलों में इसके महत्व, आवश्यकता एवं परिसीमा की चर्चा कीजिये ।

2. Who can be a Mediator ? Is there any legal provision related to mediation in India ? Discuss it's application in detail.

एक मध्यस्थ कौन हो सकता है ? क्या भारत में मध्यस्थ से संबंधित कोई विधिक प्रावधान है ? विस्तार से इसके अनुप्रयोग की चर्चा करें ।

3. What is Conciliation ? Discuss the proceeding of conciliation and role of conciliator under the Act.

समझौता क्या है ? अधिनियम के अंतर्गत समझौते की प्रक्रिया तथा समझौता अधिकारी की भूमिका की चर्चा कीजिये ।

4. What do you understand by Lok Adalat ? Discuss it's legal status, role and jurisdictions.

आप लोक अदालत से क्या समझते हैं ? इसके विधिक प्रास्थिति, भूमिका तथा छेत्राधिकार की विवेचना कीजिये ।

Group – B

खण्ड – ब

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

5. Discuss the development of arbitration law in India.

भारत में माध्यस्थम विधि के विकास की चर्चा कीजिये ।

6. Discuss the law related to jurisdiction of an arbitration tribunal in India in the light of various judicial decisions.

विभिन्न न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में एक माध्यस्थम अधिकरण के छेत्राधिकार से संबंधित विधि की विवेचना कीजिये ।

7. Explain the various grounds for set aside of an arbitral award and power of civil courts.

एक माध्यस्थम पंचाट को अपास्त कराने के विभिन्न आधार तथा दीवानी न्यायालय के शक्ति की विवेचना कीजिये ।

8. Discuss the meaning and enforcement of foreign awards in India.

भारत में विदेशी पंचाट के अर्थ तथा प्रवर्तन की विवेचना कीजिये ।

Group – C

खण्ड – स

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) International arbitration award

अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम पंचाट

(b) Negotiation

बातचीत

(c) ODR

ओ डी आर

(d) Arbitration agreement

माध्यस्थम करार

2021-26

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer **five** questions, selecting at least **two** from Group – A and Group – B and Group – C is compulsory.*

*प्रत्येक खण्ड – अ और खण्ड – ब से **दो-दो** प्रश्नों को चुनते हुए कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दें एवं खण्ड – स अनिवार्य है ।*

Group – A
खण्ड – अ

1. Write a short note on "Occupancy Raiyat" under the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908. 15

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, १९०८ के अन्तर्गत ''अधिभोगी रैयत'' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

2. What do you mean by "Rent" ? Discuss the procedure for payment of rent under the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908. 15

'लगान' से आप क्या समझते हैं ? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, १९०८ के अन्तर्गत लगान के भुगतान की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए ।

3. Define 'Mundari-Khunt-Kathidari Tenants'. What are the restrictions on transfer of Mundari-Khunt-Kathidari Tenancies ? Discuss. 15

'मुण्डारी-खुन्ट-काटीदारी' किराएदार' को परिभाषित कीजिए । मुण्डारी-खुन्ट-काटीदारी किरायेदारों के हस्तान्तरण में क्या प्रतिबन्ध है ? विवेचना कीजिए ।

4. Define the term Tenure holder. Discuss the procedure for registration and refusal of transfer of tenure. 15

''भू-धारक'' प्रत्यय को परिभाषित कीजिए । ''भू-धृति'' के पंजीकरण एवं अस्वीकृत करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए ।

Group – B

खण्ड – ब

5. Discuss the law relating to sub-sisting leases of mines and minerals under the Bihar Land Reforms Act, 1950. 15

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत खानों एवं खनिजों की जीवित पट्टे से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए ।

6. Define 'Vesting Land'. Discuss the provisions relating to vesting land under the Bihar Land Reforms Act, 1950. 15

'निहित भूमि' को परिभाषित कीजिए । बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत निहित भूमि से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए ।

7. Discuss the law relating to fixation of ceiling areas of land under the Bihar Land Reforms (fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961. 15

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अवशेष भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत सीमा-निर्धारण से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए ।

8. Discuss the law relating to acquisition of 'Surplus Land' 15

'अधिशेष भूमि' के अधिग्रहण से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए ।

Group – C

खण्ड – स

9. Write short notes on any **four** of the following :

5×4 = 20

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Non-Occupancy Raiyat

गैर–अधिभोगी रैयत

(b) Arrear of Rent

बकाया लगान

(c) Joint Land Lords

संयुक्त भूस्वामी

(d) Record of Rights

अभिलेख अधिकार

(e) Disposal of Surplus Land

अवशेष भूमि का निपटारा

(f) Ejectment

बेदखली

(g) Priviledge Land

विशेषाधिकृत भूमि

2021-26

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer from **all** the Units as directed.*
निर्देशानुसार सभी इकाइयों से उत्तर दें ।

Unit – I
इकाई – I

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

1. What are the ingredients and importance of fair trial ?

   निष्पक्ष सुनवाई के क्या अवयव और महत्त्व हैं ?

2. In what situations arrest without warrant can be done by police under Cr. PC ?

किन परिस्थितियों में पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है ?

3. What do you understand by Warrant Case ? Distinguish it from summon case.

वारण्ट केस से आप क्या समझते हैं ? इसका सम्मन केस से विभेद कीजिए ।

4. When bail treated as a matter of right ? Can it be cancelled by the court ?

जमानत कब एक अधिकार का मामला माना गया है ? क्या इसे न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है ?

Unit – II

इकाई – II

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

5. What is evidentiary value of FIR ? Whether it is affected by delay in FIR ?

प्रथम सूचना रिपोर्ट का साक्ष्यिक मूल्य क्या है ? क्या यह प्र० सू० रिपोर्ट में देरी से प्रभावित होता है ?

6. What are the general principles of search under Cr. PC ?

दण्ड प्र० सं० के अन्तर्गत तलाशी के सामान्य सिद्धांत क्या हैं ?

7. What are the basic rules of territorial jurisdiction ? Tell about its exceptions also.

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधारभूत नियम क्या हैं ? इसके अपवादों के बारे में भी बताइए ।

8. What is complaint and when it is necessary to be verified ?

परिवाद क्या है और कब इसे सत्यापित किया जाना आवश्यक है ?

Unit – III

इकाई – III

(Compulsory)

(अनिवार्य)

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Role of Public Prosecutor in administration of Justice

न्याय प्रशासन में लोक अभियोजक की भूमिका

(b) Statutory rights of arrested person under Cr. PC.

दण्ड प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के सांविधिक अधिकार

(c) Proclaimation and attachment

घोषणा एवं कुर्की

(d) Magistrates power to take cognizance

संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

COPYRIGHT RESERVED

2021-26

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer from **all** the Groups as directed.*

निर्देशानुसार सभी खण्डों से उत्तर दें ।

Group – A

खण्ड – अ

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

1. Define nature and scope of Interpretation of Statutes.

संविधियों के निर्वाचन की प्रकृति और उद्भव की विस्तार से चर्चा करें ।

2. What is Grammatical Rule of Interpretation of Statutes and its application by Courts of India ?
संविधियों के निर्वाचन का व्याकरणिक नियम क्या है और भारत की अदालतों द्वारा इसका अनुप्रयोग क्या है ?

3. What is 'Golden Rule of Interpretation' ? Explain with case laws.
'व्याख्या का स्वर्णिम नियम' क्या है ? वाद विधि के साथ समझाएँ ।

4. Discuss about the Literal Rule of Interpretation and its limitation.
व्याख्या के शाब्दिक नियम और उसकी सीमा के बारे में चर्चा करें ।

Group – B

खण्ड – ब

Answer any **two** questions of the following : 15×2 = 30

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

5. Discuss the nature and scope of Legislation. What do you understand by the term 'Delegated Legislation' ?
विधान की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करें । 'प्रत्यायोजित विधान' शब्द से आप क्या समझते हैं ?

6. Bring out the distinction between Penal and Remedial Statutes. Discuss the recent judicial trend in the Interpretation of Penal Statutes.
दंडात्मक और उपचारात्मक क़ानूनों के बीच अंतर स्पष्ट करें । दंड विधानों की व्याख्या में हालिया न्यायिक प्रवृत्ति पर चर्चा करें ।

7. It is a cardinal principle of interpretation that every statute is prima facie prospective unless it is expressly or by necessary implication made to have retrospective operation. Explain the principles regarding retrospective operation of statutes.
यह व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्ट्या संभावित होता है जब तक कि वह स्पष्ट रूप से न हो या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक हो । क़ानूनों का पूर्वव्यापी संचालन से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या करें ।

8. What is Beneficial Construction ? Under what conditions will it be applicable ? Explain.

हितकारी अर्थान्वयन क्या है ? यह किन परिस्थितियों में लागू होगा ? व्याख्या कीजिए ।

Group – C
खण्ड – स
(Compulsory)
(अनिवार्य)

9. Write short notes on any **four** of the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Repeal of a Statute

विधि का निरसन

(b) Ejusdem Generis

सजातीय व्याख्या का नियम

(c) Mischief rule

रिष्टि के नियम

(d) Principle of Harmonious Construction

समन्यवयपूर्ण अर्थान्यवन का सिद्धांत

(e) Parliamentary History

संसदीय इतिहास

COPYRIGHT RESERVED VBALLB(5) — Ind.

Pen. Code – I

2021-26

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer from **all** the Units as directed.*

निर्देशानुसार सभी इकाइयों से उत्तर दें ।

Unit – I

इकाई – I

Answer any **two** questions : 15×2 = 30

किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

1. What is Insanity ? Distinguished between Medical Insanity and Legal Insanity.

विकृतचित्तता क्या है ? चिकित्सकीय विकृतचित्तता एवं विधिक विकृतचित्तता में अंतर कीजिये ।

2. "Mens Rea is the cornerstone of Criminal Jurisprudence" — Discuss.

''दुराशय आपराधिक विधिशास्त्र की आधारशिला है'' — विवेचना कीजिये।

3. With the help of relevant statutory provisions explain the concept of 'Strict Liability'.

सुसंगत सांविधिक प्रावधानों की सहायता से कठोर दायित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये।

4. Discuss the concept of 'Vicarious Liability' under the Indian Penel Code, 1860.

भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अंतर्गत 'प्रतिनिधिक दायित्व' की अवधारणा की विवेचना कीजिये।

Unit – II

इकाई – II

Answer any **two** questions : 15×2 = 30

किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दें :

5. Discuss the right of Private Defence. When does it extend to causing death ?

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की विवेचना कीजिये। यह कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है ?

6. What is 'Criminal Conspiracy' ? How Conspiracy differs from Abetment ?

आपराधिक षड्यंत्र क्या है ? किस प्रकार आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण से भिन्न होता है ?

7. While defining the term Sedition, discuss the nature and extent of offence of sedition.

राजद्रोह प्रत्यय को परिभाषित करते हुए राजद्रोह के अपराध की प्रकृति एवं विस्तार की विवेचना कीजिये।

8. "Attempt to commit any crime is in itself an offence under the Indian Penal Code, 1860" — Discuss.

''किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न करना भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अन्तर्गत स्वत: एक अपराध है'' — विवेचना कीजिये।

Unit – III

इकाई – III

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Trifling act.

तुच्छ कार्य ।

(b) False Evidence.

मिथ्या साक्ष्य ।

(c) Public Nuisance.

लोक-उपताप ।

(d) Defamation.

मानहानि ।

